

1529941-81.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... do réu pela prática de um delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, no que foi acompanhado pela DEFESA CONSTITUÍDA.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação penal procede, parcialmente , ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito no artigo Art. 157, caput, do Código Penal.

A materialidade está provada, nos autos, pelo Boletim de Ocorrência ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1529941-81.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529941-81.2021.8.26.0228 2022/000072

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON GOMES GERALDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

WELLINGTON GOMES GERALDO, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo. 157 §2º- A, I (duas vezes), cc artigo 70, caput, cc art. 61, caput, II, "j" todos do Código Penal, porque, em 11 de dezembro de 2021, por volta de 15h15min, à Rua Marechal Hastinfilo de Moura, nº 336, Vila Sônia, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria subtraído, mediante grave ameaça consubstanciada no emprego de arma de fogo, 01 (um) automóvel Toyota/Corolla Seg 18vvt, ano/modelo 2007, de placas DVM-4076 São Paulo/SP, cor preta, avaliado em R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em prejuízo das vítimas Ícaro Emanuel Silva Condessa e Kaíque Manoel Alves Ruas.

Diz a denúncia que Ícaro, proprietário do veículo mencionado, entregou-o para Kaique, manobrista, que assumiu a sua direção, levando-o ao bolsão de estacionamento, onde foi abordado por WELLINGTON, que o ameaçou com arma de fogo e disse que "iria estourar seus miolos", exigindo a entrega do automóvel, na posse do qual se evadiu.

Comunicado o roubo, policiais militares avistaram o denunciado na condução do

veículo, na contramão de direção, em alta velocidade, e acabaram por interceptá-lo, após perseguição.

Em solo policial, a vítima Kaique reconheceu o denunciado como autor do delito.

Preso em flagrante delito, ao denunciado WELLINGTON foi a concedida liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, que desatendidas, ensejaram revogação da benesse e decreto de prisão preventiva (fls. 101/102). Mandado de prisão cumprido em 24/08/2022, com ordem denegada no Habeas Corpus n. 2223900-28.2022.8.26.000, pela C. 5ª Câmara de Direiro Criminal (fls. 200/209).

Recebida a denúncia, em 20 de maio de 2022 (fls.71/72), o réu foi citado (fls.143) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls.147/152), inábil a impedir o prosseguimento do feito, pois ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal .

Durante a instrução, além das duas vítimas, foi ouvida 1 (uma) testemunha arrolada na denúncia, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em debates, o MINISTÉRIO PÚBLICO requereu a parcial procedência da acusação, com a condenação do réu pela prática de um delito de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, no que foi acompanhado pela DEFESA CONSTITUÍDA.

É o relatório.
D E C I D O.

A ação penal procede, parcialmente , ajustando-se a conduta do réu ao delito descrito no artigo Art. 157, caput, do Código Penal.

A materialidade está provada, nos autos, pelo Boletim de Ocorrência (fls.9/12), pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1/2), Auto de Exibição, Apreensão e entrega (fls.13) e pela prova oral reunida.

Quanto à autoria, pode ser atribuída, com tranquilidade, ao réu.

Em interrogatório judicial, o réu disse não saber o que aconteceu, anotando ter bebido muito e usado drogas um dia antes dos fatos. Porque estava com dívidas, prosseguiu, tentou roubar o carro, sem arma de fogo, afirmando arrependimento. Alegou trabalho como azulejista em empresa situada em local próximo ao sítio dos acontecimentos. Afirmou-se dependente de drogas e álcool e disse residir em companhia da esposa e de quatro filhos, além de sua mãe, atualmente desempregada.

A confissão espontânea constitui elemento idôneo de convicção se afinada com o restante do acervo probatório, hipótese dos autos.

A vítima Kaique Manoel declarou que trabalhava no vallet, e, ao manobrar o veículo, foi surpreendido por um indivíduo, que fazia gestos como se estivesse portando arma de fogo e determinando que deixasse o carro ligado e não gritasse. Afirmou, também, que segundo referido indivíduo, se ele reagisse, estouraria os seus miolos, e, assim, levou o veículo. Relatou o fato ao supervisor, que chamou a polícia, e, poucos minutos após, o veículo foi encontrado. Por fim, disse que, na delegacia de polícia, reconheceu o rapaz preso como o autor do roubo.

A vítima Ícaro Emanuel, proprietário do veículo, confirmou a subtração do bem e relatou falta de condições para o reconhecimento do agente, por não ter presenciado o crime. Disse que como houve perda total, foi ressarcido pela seguradora.

As vítimas, pessoas idôneas, prestaram declarações seguras, claras e objetivas, sendo certo que a vítima Kaique teceu detalhes quanto à dinâmica do delito,

inclusive quanto à grave ameaça contra ele dirigida pelo réu, com vistas à subtração do veículo pertencente à vítima Ícaro.

Não há indícios de falsa incriminação de pessoa sabidamente inocente e, portanto, as palavras das vítimas constituem elemento idôneo de convicção. As palavras das vítimas, em delitos patrimoniais, são de fundamental importância porque voltadas à identificação de responsáveis e recuperação de pertences, hipótese dos autos.

No particular, cumpre trazer à colação trecho de V. Acórdão prolatado pelo extinto Egrégio Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo, que, consagrando a relevância da palavra da vítima nos crimes contra o patrimônio, tem inteira aplicação ao caso "sub judice"

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (JUTACRIM 90/362)

A testemunha Cristiane Rodrigues, policial militar, disse que recebeu, via COPOM, dados do veículo Corolla, roubado em um estacionamento, e, localizado em patrulhamento. O condutor do veículo não atendeu à ordem de parada, empreendeu fuga e bateu o carro perto de uma estação, tentando fugir pelo vidro, mas terminou preso. Segundo a depoente, o réu admitiu o roubo do veículo, sem conseguir explicar sua atitude, e foi reconhecido pela vítima em solo policial.

A policial militar, agente pública, regularmente compromissada e sem oposição de contradita, prestou depoimento idôneo e convincente e não há, nos autos, sequer indicio de cometimento de arbitrariedade que impeça o uso de suas palavras no embasamento da sentença, na hipótese específica dos autos, de condenação. Acerca da relevância dos depoimentos do agente público em juízo:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento nada indica que os policiais ouvidos como testemunhas pudessem ter pretendido forjar essa grave acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (Des. Antonio Luiz Pires Neto, RELATOR, Ap Nº 0002502-24.2008.8.26.0068).

A causa de aumento, relacionada ao emprego de arma de fogo não restou provada, com a certeza necessária, a possibilitar condenação. A vítima narrou que o réu fez gestos sugestivos de que estivesse armado, a arma não foi apreendida, restando duvidosa o seu emprego. O seu afastamento decorre do princípio constitucional do favor rei e pronunciamento do in dubio pro reo,

No entanto, dos elementos dos autos não é possível reconhecer dois roubos- o proprietário do veículo roubado, Ícaro, não estava no local, o réu não teve contato com ele e revela-se excessivo imputar ao réu, dois roubos- contra Kaique, contra quem empregada grave ameaça e Ícaro, proprietário do veículo.

Também inviável o reconhecimento da agravante pela calamidade pública, pela pandemia por COVID-19, à míngua de relação de causalidade.

Restou provado, o delito de roubo, simples, contra a vítima Kaique. Por tais sucessos, de rigor a condenação do réu, na medida em que o MINISTÉRIO PÚBLICO se desincumbiu de provar a acusação, ainda que parcialmente, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do

acusado ou extingam a sua punibilidade, razão por que procede a presente ação penal.

Passo à dosagem das penas, com observância ao disposto no artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase de dosimetria, não se revela dolo anormal à espécie, restando a pena-base fixada no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, não incide a causa de aumento prevista no artigo 61, II, "j" do Código Penal, como já mencionado, porque não guarda relação de causalidade com a calamidade pública decorrente da pandemia por COVID-19, e a confissão espontânea, não tem o condão de diminuir as penas aquém do mínimo legal. Na derradeira fase, sem causas de aumento e de diminuição a se considerar, restam definitivas as penas de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Pelo exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, condenando WELLINGTON GOMES GERALDO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 157, caput, do Código Penal às penas de 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do efetivo pagamento, à falta de elemento de convicção sobre a capacidade financeira do réu que permita valoração diversa.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será, excepcionalmente o semiaberto, não obstante natureza violenta do delito - o réu é absolutamente primário, não tem antecedentes criminais, confessou espontaneamente e, em juízo, demonstrou arrependimento, crível.

Sem comprovação dos requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis ao pronunciamento da detração provisória.

Presentes os pressupostos processuais positivos e os requisitos necessários à custódia cautelar, reforçados pela sentença condenatória, indefiro o recurso em liberdade. A excepcional situação causada pela Covid-19 não se sobrepõe ao direito coletivo à segurança e não se revela impedimento ao cumprimento de isolamento social no estabelecimento prisional, em virtude da prisão provisória, ora pela sentença condenatória, à falta de comprovação, pelo réu, de situação peculiar de saúde, anotação necessária à vista da Recomendação CNJ n. 62/2020, que não se aplica, ademais, aos delitos praticados com violência ou grave ameaça contra a pessoa, hipótese dos autos. Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Finalmente, condeno o réus no pagamento de custas estaduais, estabelecidas em 100 UFESP(s).

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e promova-se a liquidação das penas pecuniárias e das custas estaduais impostas.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se.

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA